Algemene voorwaarden BS4Gardens

Voorlopige versie, nog niet bevestigd door BS4Gardens. Versie 2026-11-13 (voorlopig, v7).

Versie 2026-11-13 (voorlopig, v7)

Dit is een voorlopige tekst. Voor je opdracht geldt de versie die je bij je offerte of opdrachtbevestiging ontvangt.

BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze, ondernemingsnummer en btw BE 1043.253.212, RPR Gent, afdeling Gent, IBAN BE13 7330 7814 4139, contact: https://bs4gardens.github.io/contact/, https://bs4gardens.github.io

In deze publieke versie staat ons e-mailadres niet; je vindt het op je offerte en op https://bs4gardens.github.io/contact/.

Artikel 1 – Toepassing

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachten, werken, leveringen en facturen van BS4Gardens, met of zonder offerte, eenmalig of terugkerend: tuinaanleg, bestratings- en afsluitingswerken, beplanting, levering van planten en materialen, tuinonderhoud, snoeien, rooien en boomverzorging.

1.2 Consument: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachtelijke of beroepsactiviteit. Professionele klant: elke andere klant, zoals een onderneming, een vereniging, een vereniging van mede-eigenaars of een overheid. Wat enkel voor een van beide geldt, staat erbij.

1.3 Wat in de offerte of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders staat, gaat voor op deze voorwaarden. Algemene voorwaarden van een professionele klant gelden enkel als BS4Gardens ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

1.4 Consument: je wettelijke rechten blijven altijd gelden, ook de wettelijke garantie van conformiteit en voor verborgen gebreken. Een bepaling die daarmee strijdig is, geldt niet tegenover jou; de overige bepalingen blijven gelden.

Artikel 2 – Offerte, opdrachtbevestiging en totstandkoming

2.1 Je krijgt deze voorwaarden vóór de overeenkomst, als bijlage bij de offerte of, zonder offerte, bij de opdrachtbevestiging per e-mail. De geldende versie staat op https://bs4gardens.github.io/voorwaarden/. Ze maken deel uit van de overeenkomst zodra je de offerte of opdrachtbevestiging aanvaardt. De vermelding op de factuur is enkel een herinnering.

2.2 Een offerte is 30 kalenderdagen geldig vanaf de offertedatum, tenzij ze een andere termijn vermeldt. De overeenkomst komt tot stand als je de offerte binnen die termijn aanvaardt, door ondertekening of per e-mail. Een offerte na een plaatsbezoek gaat uit van de toestand van het terrein en de informatie die je toen gaf.

2.3 Zonder offerte bevestigt BS4Gardens je opdracht vóór de start per e-mail, met het werk, het uurtarief en de eenheidsprijzen, de verplaatsingskost, een raming, de geplande datum en deze voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand als je die bevestiging aanvaardt (per e-mail of bericht) of, als je niet antwoordt, als je de werken na ontvangst laat starten. Consument op afstand of buiten de verkoopruimte: BS4Gardens start pas na je schriftelijke aanvaarding (zie artikel 11).

2.4 Terugkerend onderhoud: de offerte of opdrachtbevestiging vermeldt de werken, de frequentie of periode, het tarief en het factuurritme. Je kan het onderhoud op elk ogenblik schriftelijk of per e-mail stopzetten, met ingang van de volgende geplande beurt; uitgevoerde beurten worden aangerekend. Een nieuwe versie van deze voorwaarden geldt pas voor beurten na de mededeling ervan.

2.5 Afbeeldingen, plannen, staaltjes en beschrijvingen zijn indicatief. Kleine afwijkingen in maat, kleur of structuur die eigen zijn aan natuurlijke materialen en levende planten, en die het gebruik en het uitzicht niet

wezenlijk aantasten, geven geen recht op ontbinding of prijsvermindering. Ontwerpen, tekeningen en beplantingsplannen van BS4Gardens blijven zijn eigendom en mogen niet zonder toestemming gekopieerd of door derden uitgevoerd worden.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Tarieven, eenheidsprijzen en ramingen voor consumenten zijn inclusief btw. Voor professionele klanten zijn ze exclusief btw, tenzij anders vermeld. Het btw-tarief staat in de offerte of opdrachtbevestiging.

3.2 BS4Gardens werkt niet tegen een vaste prijs. Je betaalt de werkelijk gepresteerde uren, het werkelijk geleverde materiaal en de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden, tegen de tarieven en eenheidsprijzen uit de offerte of opdrachtbevestiging. Het totaal in de offerte is een raming, geen vaste prijs; geeft de offerte een raming per fase, dan is de raming van de opdracht de som van die ramingen. De offerte of opdrachtbevestiging vermeldt ook hoe de afvoer en verwerking van groenafval en ander afval, stortkosten, verplaatsingskosten en machinekosten aangerekend worden, of dat ze inbegrepen zijn; andere kosten betaal je enkel als meerwerk (artikel 6). BS4Gardens houdt per werkdag een overzicht bij van de uren, de machines, het materiaal en de hoeveelheden; je krijgt het bij de factuur en op verzoek tussentijds.

3.3 Na de totstandkoming worden de tarieven en eenheidsprijzen niet verhoogd, behalve bij een wijziging van de btw of andere belastingen op de prijs, en voor een professionele klant volgens artikel 3.4. Het eindbedrag volgt de werkelijke uren en hoeveelheden en kan daardoor afwijken van de raming. Meerwerk (artikel 6) wordt apart vermeld en aangerekend en telt niet als overschrijding van de raming. Verwacht BS4Gardens dat het bedrag van de opdracht of van een afzonderlijk geraamde fase de laatste raming die je aanvaardde, overschrijdt met meer dan 10 %, dan meldt het je dat zo snel mogelijk per e-mail of bericht, met de reden en een bijgewerkte raming. Consument: BS4Gardens voert wat boven die grens gaat pas uit na je uitdrukkelijk voorafgaand akkoord per e-mail of bericht, behalve dringende maatregelen zoals bedoeld in artikel 6.2; ga je niet akkoord, dan spreken we af hoe de opdracht binnen die grens beperkt of afgewerkt wordt. Zonder dat akkoord betaal je niet meer dan die raming plus 10 %.

3.4 Enkel professionele klant: worden de werken op jouw verzoek of door jouw toedoen meer dan 3 maanden na de totstandkoming uitgevoerd, dan mag BS4Gardens de tarieven en eenheidsprijzen aanpassen aan aantoonbare stijgingen van de kostprijs van materialen, planten, brandstof of lonen sinds de offertedatum. BS4Gardens meldt dat schriftelijk met bewijsstukken vóór de start. Je mag de overeenkomst dan binnen 8 kalenderdagen schriftelijk beëindigen, zonder vergoeding behalve voor wat al uitgevoerd is.

Artikel 4 – Betaling van materiaal en arbeid

4.1 De offerte vermeldt de raming van het materiaal (planten, bestratings- en afsluitingsmateriaal en ander materiaal dat BS4Gardens voor de opdracht aankoopt) en die van de arbeid apart. Het materiaal betaal je in twee delen, telkens op factuur. Het eerste deel, 50 % van de geraamde materiaalprijs, wordt gefactureerd bij de bestelling, dat is je aanvaarding van de offerte of opdrachtbevestiging, en is betaalbaar binnen 14 kalenderdagen (artikel 12.1); BS4Gardens bestelt het materiaal pas na ontvangst ervan, tenzij anders afgesproken. Het tweede deel, de prijs van het geleverde materiaal min het eerste deel, is verschuldigd en betaalbaar op de leverdag van het materiaal. De leverdag is de dag waarop het materiaal op de werf toekomt of, als het eerst bij BS4Gardens toekomt, de dag waarop BS4Gardens je meldt dat het klaarligt. BS4Gardens bezorgt je de factuur voor het tweede deel vooraf of uiterlijk op de leverdag; ontvang je ze later, dan is ze betaalbaar op de dag waarop je ze ontvangt. De plaatsing gebeurt na betaling van het tweede deel: is het op de geplande datum van plaatsing nog niet betaald, dan mag BS4Gardens de plaatsing zonder kosten voor jou uitstellen tot na de betaling; de planning schuift dan mee en dat geldt niet als een vertraging van BS4Gardens. Zonder offerte en bij terugkerend onderhoud geldt dit enkel als de opdrachtbevestiging materiaal vermeldt.

4.2 Consument op afstand of buiten de verkoopruimte: BS4Gardens vraagt het eerste deel pas 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst en bestelt het materiaal ook niet eerder, tenzij je uitdrukkelijk vraagt dat de werken of de levering binnen die termijn starten. Je herroepingsrecht (artikel 11)

blijft onverminderd gelden.

4.3 De arbeid wordt gefactureerd na de uitvoering. Bij grotere werken kan de offerte tussentijdse facturen volgens de vordering van de werken voorzien.

4.4 Wordt het materiaal niet of slechts gedeeltelijk geleverd, dan is het tweede deel enkel verschuldigd voor wat geleverd is. Kan BS4Gardens niet binnen een redelijke termijn leveren om een reden die niet aan jou te wijten is, dan mag je de overeenkomst voor dat materiaal en de bijhorende werken schriftelijk of per e-mail beëindigen; BS4Gardens betaalt wat je daarvoor al betaalde binnen 14 kalenderdagen terug. Bij overmacht geldt artikel 9.

4.5 Alle betalingen worden verrekend in de eindfactuur. Een factuur voor materiaal of een tussentijdse factuur is geen aanvaarding van de werken.

Artikel 5 – Uitvoering en medewerking

5.1 De offerte of opdrachtbevestiging vermeldt een realistische uitvoeringsperiode, zoals een startweek en een geschatte duur. Data binnen die periode zijn indicatief. De periode wordt verlengd met de duur van de hinder door weer en seizoen (artikel 5.2), overmacht (artikel 9), meerwerk (artikel 6), een uitstel wegens een onbetaald tweede deel van het materiaal (artikel 4.1) of een oorzaak aan jouw kant. Een datum die uitdrukkelijk als bindend is afgesproken, blijft bindend. Overschrijdt BS4Gardens de periode, ook na die verlenging, dan geldt artikel 10.3: na een schriftelijke ingebrekestelling die 14 kalenderdagen zonder gevolg blijft, mag je de overeenkomst ontbinden, met behoud van je recht op schadevergoeding.

5.2 Tuinwerken hangen af van weer en seizoen. Vorst, aanhoudende regen, droogte, een te natte of bevroren bodem en het plantseizoen kunnen de planning verschuiven. BS4Gardens verwittigt je zo snel mogelijk en plant in overleg opnieuw.

5.3 BS4Gardens werkt volgens de regels van het vak. Het mag onderaannemers inzetten en blijft tegenover jou aansprakelijk voor hun werk.

5.4 Je zorgt voor vrije en veilige toegang tot het terrein en, indien nodig, voor water en elektriciteit. Je zorgt voor de vereiste vergunningen, meldingen en toestemmingen (zoals een omgevings- of kapvergunning of het akkoord van buren of eigenaar), tenzij de offerte bepaalt dat BS4Gardens dit regelt. Je duidt de eigendomsgrenzen en de te snoeien of te rooien bomen en planten juist aan.

5.5 Je meldt vóór de start de ondergrondse kabels, leidingen, drainage, septische putten, beregening en andere verborgen obstakels die je kent. BS4Gardens vraagt vóór grondwerken de plannen op via het kabel- en leidingeninformatieportaal (KLIP). Schade aan kabels, leidingen of installaties die niet gemeld, niet zichtbaar en niet in het KLIP opgenomen zijn, en schade door onjuiste of ontbrekende informatie over het terrein, de ondergrond, de grenzen of leidingen, is voor jou, tenzij BS4Gardens een fout beging.

5.6 Stuit BS4Gardens op onvoorziene bodemomstandigheden (zoals puin, verontreiniging, rotsen, zware wortels of hoog grondwater), dan meldt het dat meteen, met een raming van de bijkomende werken. Die volgen artikel 6.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

6.1 Wijzigingen en meerwerk worden vooraf afgesproken, schriftelijk, per e-mail of per bericht, met de prijs of eenheidsprijzen, behalve in de gevallen van artikel 6.2 en 6.3.

6.2 Consument: zonder je voorafgaande instemming wordt geen meerwerk aangerekend, behalve dringende maatregelen om schade of gevaar te voorkomen als je niet tijdig bereikbaar was, beperkt tot het strikt noodzakelijke.

6.3 Professionele klant: meerwerk dat nodig is voor de goede uitvoering, of dat volgt uit onjuiste of onvolledige informatie van jou, wordt aangerekend tegen de eenheidsprijzen uit de offerte of de geldende tarieven; BS4Gardens meldt het je zo snel mogelijk. Voor meerwerk waardoor het totaal van alle meerwerk van dezelfde opdracht samen hoger wordt dan de laagste van deze twee grenzen: 10 % van de raming van

de opdracht exclusief btw (artikel 3.2) of 500 euro exclusief btw, en voor elk meerwerk daarna, vraagt BS4Gardens vooraf je instemming.

Artikel 7 – Oplevering, klachten en garantie

7.1 Zijn de werken klaar, dan meldt BS4Gardens je dat per e-mail of bericht en stelt het een oplevering voor: samen het werk nakijken, ter plaatse of, als je er niet bij kan zijn, aan de hand van foto's en een korte beschrijving. Die melding van voltooiing is nog geen oplevering. Bij grotere werken of als er restpunten zijn, legt BS4Gardens de oplevering vast in een kort opleveringsverslag, per e-mail, met de datum, de eventuele restpunten en de termijn waarin BS4Gardens ze herstelt. Je mag de oplevering niet weigeren om kleine gebreken die het normale gebruik niet verhinderen; die komen als restpunt in het verslag en BS4Gardens herstelt ze binnen een redelijke termijn. Consument: de oplevering gebeurt met je akkoord, ter plaatse, per e-mail of per bericht; je stilzwijgen geldt niet als aanvaarding. Professionele klant: reageer je niet binnen 15 kalenderdagen na de melding van voltooiing, dan geldt het werk als opgeleverd op het einde van die termijn.

7.2 Professionele klant: zichtbare gebreken en klachten over uitvoering of hoeveelheden meld je schriftelijk en gemotiveerd binnen 8 kalenderdagen na oplevering of levering; daarna gelden ze als aanvaard. Verborgen gebreken meld je binnen 8 kalenderdagen nadat je ze ontdekte of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

7.3 Consument: je meldt een gebrek zo snel mogelijk na de vaststelling, schriftelijk of per e-mail. Je wettelijke termijnen en rechten blijven gelden.

7.4 Bij een terechte klacht herstelt BS4Gardens het gebrek binnen een redelijke termijn; je geeft daarvoor toegang tot het terrein. Een klacht schort de betaling van het niet-betwiste deel niet op.

7.5 Planten, bomen en gazon zijn levende producten. BS4Gardens plant vakkundig aan en geeft schriftelijk onderhoudsadvies. Een garantie dat beplanting aanslaat, geldt enkel als de offerte ze vermeldt, voor de duur en de planten die daar staan, en op voorwaarde dat je het onderhoudsadvies opvolgt. Ze geldt niet bij uitzonderlijke vorst, droogte of regen, ziekten en plagen van buitenaf, dieren, vandalisme, overmacht of verkeerd onderhoud. Bij onderhoudsopdrachten kunnen groei en toestand van planten niet gegarandeerd worden. Consument: los van die aanslaggarantie blijft de wettelijke garantie gelden, ook voor bomen, planten en struiken die BS4Gardens levert (artikel 1.4 en 7.7). Die wettelijke garantie is geen onvoorwaardelijke garantie dat een plant aanslaat of blijft leven.

7.6 Waarborg aanleg: BS4Gardens herstelt kosteloos gebreken in bestrating, afsluitingen en andere aanlegwerken die zich binnen 12 maanden na de oplevering voordoen of, als er geen oplevering kwam, binnen 12 maanden na de melding van voltooiing, en die te wijten zijn aan de uitvoering of aan materiaal dat BS4Gardens leverde. Uitgesloten: normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, zettingen van een ondergrond die BS4Gardens niet aanlegde, en werk van derden.

7.7 Deze garanties komen bovenop de wettelijke garanties en de dwingende wettelijke aansprakelijkheid van BS4Gardens.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Professionele klant: BS4Gardens heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; de gegevens van de verzekeraar en een verzekeringsattest krijg je op vraag. De aansprakelijkheid van BS4Gardens is beperkt tot de rechtstreekse schade en tot het bedrag dat die verzekering in het betrokken geval uitbetaalt of, als ze niet tussenkomt, tot het factuurbedrag exclusief btw van de betrokken opdracht. BS4Gardens is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals winstderving, verlies van gebruik of productieverlies.

8.2 Consument: tegenover jou geldt geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid; BS4Gardens is aansprakelijk volgens het gemeen recht.

8.3 Geen enkel beding in deze voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van BS4Gardens uit voor opzet, zware fout, schade aan het leven of de lichamelijke integriteit, de niet-uitvoering van een wezenlijke verbintenis, of voor zover de wet dat verbiedt.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Bij overmacht, een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis buiten de wil van een partij (zoals extreme weersomstandigheden, ernstige ziekte of ongeval van de uitvoerder, overheidsmaatregelen of brand), mag die partij de uitvoering opschorten zolang de overmacht duurt. Ze verwittigt de andere partij meteen.

9.2 Duurt de overmacht langer dan 60 kalenderdagen, dan mag elke partij de overeenkomst schriftelijk of per e-mail beëindigen, zonder schadevergoeding. Uitgevoerde prestaties en voor jou bestelde, niet-terugneembare materialen en planten worden verrekend tegen kostprijs; wat een leverancier terugneemt, wordt niet aangerekend, behalve de aangetoonde retourkosten. Materiaal dat zo aangerekend wordt, is van jou: BS4Gardens stelt het ter beschikking bij BS4Gardens of levert het op de werf, tenzij anders afgesproken. Elk bedrag wordt één keer aangerekend en wat je al betaalde, ook voor materiaal, wordt ermee verrekend; de rest krijg je binnen 14 kalenderdagen terug.

Artikel 10 – Annulatie en ontbinding

10.1 Professionele klant: annuleer je na de totstandkoming zonder dat BS4Gardens tekortschiet, dan betaal je de uitgevoerde prestaties, de kostprijs van voor jou bestelde, niet-terugneembare materialen en planten, en een forfaitaire vergoeding van 20 % van de raming exclusief btw van het nog niet uitgevoerde deel, voor gederfde winst en administratie. Wat een leverancier terugneemt, wordt niet aangerekend, behalve de aangetoonde retourkosten. Aangerekend materiaal is van jou en wordt je ter beschikking gesteld bij BS4Gardens of op de werf, tenzij anders afgesproken. Wat je al betaalde, wordt verrekend; het saldo krijg je binnen 14 kalenderdagen terug.

10.2 Consument: annuleer je na de totstandkoming en buiten het herroepingsrecht (artikel 11), dan vergoed je de uitgevoerde prestaties, de kostprijs van voor jou bestelde, niet-terugneembare materialen en planten, en de winst die BS4Gardens daardoor redelijkerwijs derft, na aftrek van de kosten die het daardoor uitspaart. Wat een leverancier terugneemt, wordt niet aangerekend, behalve de aangetoonde retourkosten. BS4Gardens toont die bedragen aan. Wat je al betaalde, ook voor materiaal, wordt enkel met die aangetoonde bedragen verrekend; het saldo krijg je binnen 14 kalenderdagen terug. Materiaal dat je volledig betaalde, wordt je ter beschikking gesteld, tenzij anders afgesproken.

10.3 Komt een partij een wezenlijke verplichting niet na (bijvoorbeeld een betaling voor materiaal of een vervallen factuur blijft onbetaald, of de werken worden zonder reden niet uitgevoerd), dan mag de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling die 14 kalenderdagen zonder gevolg bleef, haar eigen verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Ontbind jij wegens een tekortkoming van BS4Gardens, dan betaalt BS4Gardens terug wat je betaalde voor zover het niet overeenstemt met uitgevoerde, bruikbare prestaties of met geleverd materiaal dat je behoudt.

Artikel 11 – Herroepingsrecht (enkel consument)

11.1 Sluit je als consument een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte van BS4Gardens, dan mag je die binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen herroepen, behalve wanneer een wettelijke uitzondering geldt. De termijn verstrijkt bij een dienstenovereenkomst 14 kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst gesloten is, en bij een verkoopovereenkomst, ook met plaatsing, 14 kalenderdagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt. Worden meerdere goederen uit één bestelling afzonderlijk geleverd, dan telt de ontvangst van het laatste goed; bij levering in onderdelen telt de ontvangst van het laatste onderdeel. Omvat de opdracht zowel goederen als werken of diensten, dan bepalen de werkelijke inhoud en het hoofddoel van de overeenkomst welke regeling geldt, volgens de wettelijke regels. BS4Gardens vermeldt vóór het sluiten van de overeenkomst in de offerte of opdrachtbevestiging welke regeling van toepassing is. Die vermelding beperkt je wettelijke rechten niet.

11.2 Er is geen herroepingsrecht voor professionele klanten, voor overeenkomsten die je in de verkoopruimte van BS4Gardens sluit, voor goederen die volgens jouw specificaties gemaakt of duidelijk voor jou gepersonaliseerd zijn, en in de andere gevallen die de wet bepaalt.

11.3 Je herroept met een duidelijke verklaring per e-mail aan het e-mailadres op je offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze. Je mag het modelformulier in bijlage A gebruiken, maar dat hoeft niet. Je bent op tijd als je je verklaring verstuurt vóór het einde van de termijn.

11.4 BS4Gardens start de werken of de plaatsing niet binnen de herroepingstermijn, tenzij je daar uitdrukkelijk om vraagt op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail of met het vakje in de offerte). Herroep je daarna, dan betaal je een bedrag in verhouding tot wat al is uitgevoerd, berekend volgens de tarieven en eenheidsprijzen van de offerte; bij een verkoopovereenkomst, ook met plaatsing, is dat de prijs van de plaatsing die al gebeurde; een waardevermindering van de goederen volgt enkel artikel 11.5. Bij een dienstenovereenkomst kan je niet meer herroepen als de dienst volledig is uitgevoerd nadat je om de start vroeg en erkende dat je dan je herroepingsrecht verliest. Bij een verkoopovereenkomst verlies je je herroepingsrecht niet door de plaatsing; wat dan met de geplaatste goederen gebeurt, staat in artikel 11.5. Welke regeling geldt, volgt uit artikel 11.1.

11.5 Bij herroeping betaalt BS4Gardens alle ontvangen betalingen terug, ook die voor materiaal, na aftrek van het bedrag van artikel 11.4, uiterlijk 14 kalenderdagen nadat het je herroeping ontving, met hetzelfde betaalmiddel tenzij anders afgesproken. Werden goederen geleverd die nog niet geplaatst zijn, dan geef je ze terug of houd je ze ter beschikking, onverwijld en uiterlijk 14 kalenderdagen na je herroeping. Zijn de goederen al geplaatst (ingeplant, gelegd of vast verbonden met de grond of een gebouw), dan spreken we de teruggave en eventuele verwijdering zo snel mogelijk met je af; je herroeping hangt niet af van een akkoord daarover. BS4Gardens rekent je daarbij enkel kosten aan die de wet ten laste van de consument legt en belooft geen kosteloos herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke toestand; zijn wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheid blijven gelden. De rechtstreekse kosten van het terugzenden zijn voor jou, behalve als de goederen bij een overeenkomst buiten de verkoopruimte bij jou thuis geleverd werden en door hun aard niet per gewone post terug kunnen: dan haalt BS4Gardens ze op eigen kosten op. Bij een overeenkomst op afstand vermeldt de offerte een schatting van de terugzendkosten voor goederen die niet per gewone post terug kunnen. Een waardevermindering van de goederen betaal je enkel voor zover ze het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan nodig om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen, en enkel als BS4Gardens die waardevermindering en het bedrag ervan aantoont. Je verzoek om een vroegere plaatsing is op zich geen akkoord met een waardevermindering; de plaatsing wordt enkel vergoed volgens artikel 11.4, en niets wordt tweemaal aangerekend. Gaf BS4Gardens je vooraf niet de wettelijke informatie over het herroepingsrecht, dan betaal je geen waardevermindering.

11.6 Dit artikel volgt boek VI van het Wetboek van economisch recht (artikelen VI.45 tot VI.53 voor overeenkomsten op afstand, VI.64 tot VI.74 voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte). Bij verschil gaat de wet voor.

Artikel 12 – Facturatie, betaling en betwisting

12.1 Facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting, tenzij de factuur een latere vervaldatum vermeldt. De factuur voor het tweede deel van het materiaal is betaalbaar op de leverdag (artikel 4.1).

12.2 Je betaalt door overschrijving op rekening BE13 7330 7814 4139 van BS4Gardens BV, met de gestructureerde mededeling (OGM) van de factuur. Een betaling geldt pas als het bedrag op die rekening staat. BS4Gardens wijzigt zijn rekeningnummer enkel met een schriftelijke mededeling via een eerder gekende contactweg; betaal nooit op een nieuw rekeningnummer zonder dit eerst telefonisch na te vragen.

12.3 Je ontvangt je facturen elektronisch. Als consument kan je een papieren factuur vragen.

12.4 Professionele klant: je betwist een factuur binnen 8 werkdagen na ontvangst, schriftelijk of per e-mail, met de redenen. Zonder tijdige betwisting wordt de factuur vermoed aanvaard te zijn, behoudens tegenbewijs. Een betaling wordt eerst aangerekend op interesten en kosten, daarna op de oudste openstaande factuur.

12.5 Consument: je meldt een betwisting zo snel mogelijk, schriftelijk of per e-mail. Op je verzoek bezorgt BS4Gardens je onverwijld, op een duurzame drager, alle bewijsstukken van de schuld en de nodige informatie over hoe je ze kan betwisten.

12.6 Een betwisting schort de betaling van het niet-betwiste deel niet op.

Artikel 13 – Laattijdige betaling door een professionele klant

13.1 Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd: een verwijlinterest tegen de interestvoet van artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (referentie-interestvoet plus 8 procentpunten), vanaf de dag na de vervaldag tot de volledige betaling, en een forfaitaire vergoeding van 10 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 40 euro, voor administratieve en invorderingskosten, onverminderd de gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding.

13.2 Bij niet-betaling op de vervaldag worden al je andere facturen, ook de nog niet vervallen, meteen opeisbaar, en mag BS4Gardens zijn prestaties opschorten tot alle vervallen facturen betaald zijn.

13.3 Je mag je schuld niet verrekenen met een tegenvordering op BS4Gardens, tenzij die zeker, vaststaand en opeisbaar is.

Artikel 14 – Laattijdige betaling door een consument

14.1 Betaal je een factuur niet op de vervaldag, dan stuurt BS4Gardens eerst een kosteloze herinnering per e-mail of brief, met de gegevens die de wet vraagt. Je krijgt dan 14 kalenderdagen om te betalen, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van een brief of vanaf de dag na verzending van een e-mail.

14.2 Is het saldo na die termijn niet volledig betaald, dan ben je verschuldigd: een verwijlinterest tegen de interestvoet van artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 (referentie-interestvoet plus 8 procentpunten) op het openstaande bedrag, vanaf de dag na verzending van de herinnering, en een forfaitaire vergoeding van:

Verschuldigd saldo	Forfaitaire vergoeding
tot en met 150 euro	20 euro
van 150,01 tot en met 500 euro	30 euro, vermeerderd met 10 % van het bedrag tussen 150,01 en 500 euro
boven 500 euro	65 euro, vermeerderd met 5 % van het bedrag boven 500 euro, met een maximum van 2.000 euro

14.3 Daarnaast vordert BS4Gardens geen andere bedragen voor de minnelijke invordering. Kan je niet in één keer betalen, dan kan je een afbetalingsplan vragen.

14.4 Betaalt BS4Gardens een bedrag dat het jou verschuldigd is (zoals een terugbetaling voor materiaal of na herroeping) niet binnen 14 kalenderdagen na je schriftelijke herinnering, dan is BS4Gardens jou dezelfde interest en een forfaitaire vergoeding volgens dezelfde schaal verschuldigd. Hetzelfde geldt als BS4Gardens zijn verbintenissen niet nakomt en je daardoor schade lijdt, onverminderd je recht op een hogere bewezen schadevergoeding.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en risico

15.1 Geleverde materialen, planten en producten die nog niet ingeplant, gelegd of op een andere manier vast met de grond of een gebouw verbonden zijn, blijven eigendom van BS4Gardens tot de volledige betaling. Tot dan mag je ze niet verkopen, weggeven of in pand geven.

15.2 Materiaal dat BS4Gardens voor je opdracht aankoopt, blijft op risico van BS4Gardens zolang het bij BS4Gardens of een leverancier opgeslagen is of vervoerd wordt, ook als je het al geheel of gedeeltelijk betaalde.

15.3 Bij werken met plaatsing draagt BS4Gardens het risico van verlies of beschadiging van het materiaal en van het uitgevoerde werk tot de oplevering (artikel 7.1), behalve voor schade die jij, je huisgenoten of derden voor wie je instaat veroorzaken. Professionele klant: materiaal dat op de werf geleverd is, ligt vanaf die levering tot de plaatsing op jouw risico, tenzij BS4Gardens een fout beging; je zorgt daarvoor voor een veilige plaats op het terrein.

15.4 Bij een levering van goederen zonder plaatsing gaat het risico op jou over: als consument zodra jij of een door jou aangewezen derde, niet de vervoerder, de goederen fysiek in bezit neemt; als professionele klant bij de levering.

Artikel 16 – Foto's van de werken

16.1 BS4Gardens maakt foto's vóór, tijdens en na de werken voor de opvolging, de documentatie en het bewijs van de uitgevoerde werken, en gebruikt ze enkel daarvoor, tenzij artikel 16.2 of 16.3 geldt. Foto's die je zelf bezorgt, gebruikt BS4Gardens enkel voor de offerte en de opdracht.

16.2 Foto's van je werken gebruikt BS4Gardens voor promotie (website, sociale media, offertes voor andere klanten, folders) enkel anoniem en enkel met je voorafgaande toestemming, via het vakje in de offerte of per e-mail of bericht. Je gemeente of voornaam vermeldt BS4Gardens enkel met een aparte toestemming. Weigeren heeft geen gevolgen voor de offerte, de prijs of de uitvoering. Anoniem betekent: zonder personen, naam, straat, huisnummer of gemeente, nummerplaten, herkenbare gevel of ander kenmerk waarmee de woning of de klant redelijkerwijs te herkennen is; zo'n kenmerk wordt weggesneden of onherkenbaar gemaakt, of de foto wordt niet gebruikt.

16.3 Professionele klant: op een terrein dat geen woning is, mag BS4Gardens foto's anoniem gebruiken, tenzij je dat vooraf of later schriftelijk of per e-mail weigert. Gaat het om de woning van een zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder, dan geldt artikel 16.2.

16.4 Je kan je toestemming of akkoord altijd intrekken, even eenvoudig als je het gaf, per e-mail aan het e-mailadres op je offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, per bericht of per brief aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze. BS4Gardens haalt de foto's dan van zijn website en sociale media en gebruikt ze niet meer in nieuwe offertes of folders. Wat al gedrukt of verspreid is, kan niet worden teruggehaald; het gebruik vóór de intrekking blijft geldig. BS4Gardens bewaart je toestemming bij je dossier.

Artikel 17 – Privacy

Dit artikel informeert je over je persoonsgegevens; je hoeft het niet te aanvaarden. Het is de korte versie van onze privacyverklaring, die volledig staat op https://bs4gardens.github.io/privacy/ en die je op vraag op papier of per e-mail krijgt.

17.1 Verantwoordelijk is BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze, ondernemingsnummer 1043.253.212. Vragen: per e-mail aan het e-mailadres op je offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief aan dat adres.

17.2 We gebruiken je naam, contactgegevens, werfadres, je vraag, foto's en (bij een onderneming) ondernemings- en btw-nummer om je offerte te maken (op jouw vraag, vóór een overeenkomst), het werk uit te voeren en te factureren (overeenkomst), voor onze boekhouding (wettelijke plicht) en om onbetaalde facturen te innen of een geschil te regelen (ons gerechtvaardigd belang). Promotiefoto's enkel met je toestemming (artikel 16). Zonder naam, contactgegevens en werfadres kunnen we geen offerte maken of het

werk niet uitvoeren. We nemen geen beslissingen over jou die enkel op geautomatiseerde verwerking steunen.

17.3 We verkopen je gegevens niet. We geven ze enkel door aan wie we nodig hebben, zoals onze leveranciers van e-mail, website en AI-hulpmiddelen voor tekst- en mailverwerking, ons boekhoudkantoor, onze bank, onderaannemers, onze verzekeraar en, bij een geschil, een advocaat of gerechtsdeurwaarder. Sommige van die leveranciers zijn Amerikaanse bedrijven; je gegevens kunnen dan naar de Verenigde Staten gaan. De ontvangers of categorieën van ontvangers, de waarborgen voor die doorgifte en de bewaartermijnen staan in de privacyverklaring.

17.4 Je kan je gegevens inzien, verbeteren, laten wissen (behalve wat we wettelijk moeten bewaren), de verwerking laten beperken, bezwaar maken tegen een verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang, en je gegevens in een gangbaar formaat krijgen of laten doorsturen. We antwoorden binnen een maand en kunnen vragen wie je bent. Ben je niet tevreden, laat het ons eerst weten; je kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

17.5 De privacyverklaring heeft een eigen versie en datum. Dit artikel verwijst naar de versie die op dat ogenblik op https://bs4gardens.github.io/privacy/ geldt; bij een verschil gaat die voor. Wezenlijke wijzigingen van de privacyverklaring melden we lopende klanten per e-mail.

Artikel 18 – Klachten, toepasselijk recht en slotbepalingen

18.1 Klachten stuur je per e-mail naar het e-mailadres op je offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/, of per brief naar de zetel; BS4Gardens zoekt eerst een minnelijke oplossing. Als consument kan je je ook richten tot de Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be).

18.2 Belgisch recht is van toepassing. Consument: de bevoegde rechtbank volgt de wettelijke regels. Professionele klant: enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, en het vredegerecht van het kanton van de zetel van BS4Gardens zijn bevoegd.

18.3 Is een bepaling nietig of niet tegenstelbaar, dan blijven de andere gelden; tegenover een professionele klant wordt ze vervangen door een geldige bepaling die het dichtst bij haar bedoeling ligt. Mededelingen per e-mail gelden als schriftelijk. Een recht dat BS4Gardens niet meteen uitoefent, geeft het daarmee niet op.

Bijlage A – Modelformulier voor herroeping

Voor consumenten die op afstand of buiten de verkoopruimte contracteren (artikel 11).

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze, het e-mailadres op uw offerte of op https://bs4gardens.github.io/contact/

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*) ……

– Naam/Namen consument(en) ……

– Adres consument(en) ……

– Datum ……

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ……

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage B – Aanvaardingsblok onderaan de offerte

Voor akkoord met deze offerte, met de tarieven en eenheidsprijzen en de raming (geen vaste prijs, artikel 3.2 en 3.3), met de betaling van het materiaal in twee delen (50 % van de geraamde materiaalprijs gefactureerd bij aanvaarding van deze offerte en betaalbaar binnen 14 kalenderdagen, voor een particulier buiten de verkoopruimte gevraagd volgens artikel 4.2; het saldo van het geleverde materiaal betaalbaar op de leverdag, artikel 4.1) en met de bijgevoegde Algemene voorwaarden BS4Gardens (versie 2026-11-13, voorlopig, v7), die ik vóór ondertekening ontving.

Naam: …….. Datum: …….. Handtekening: ……..

(Aanvaarding per e-mail met verwijzing naar deze offerte is ook mogelijk.)

Enkel voor particulieren, offerte gegeven bij je thuis, telefonisch of per e-mail:

Herroepingsrecht voor deze opdracht (ingevuld door BS4Gardens): voor deze opdracht geldt de regeling voor een [dienstenovereenkomst / verkoopovereenkomst, met of zonder plaatsing]. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na [het sluiten van de overeenkomst / de dag waarop je de goederen fysiek in bezit neemt] (artikel 11.1).

- ☐ Ik heb de informatie over het herroepingsrecht (artikel 11) en het modelformulier (bijlage A) ontvangen.
- ☐ Ik vraag uitdrukkelijk dat de werken of de plaatsing starten vóór het einde van de herroepingstermijn. Herroep ik daarna, dan betaal ik het deel dat al is uitgevoerd (artikel 11.4).
- ☐ Enkel bij een dienstenovereenkomst: ik erken dat ik mijn herroepingsrecht verlies zodra de dienst volledig is uitgevoerd.

Foto's (vrijblijvend; weigeren heeft geen gevolgen voor deze offerte, de prijs of de uitvoering):

- ☐ Anoniem gebruik van foto's: ik ga akkoord dat BS4Gardens foto's van de uitgevoerde werken gebruikt op zijn website, sociale media, in offertes en in folders, zonder personen, naam, adres of gemeente, nummerplaten of herkenbare gevel (artikel 16).
- ☐ BS4Gardens mag daarbij ook mijn gemeente vermelden.
- ☐ BS4Gardens mag daarbij ook mijn voornaam vermelden.

Intrekken kan altijd per e-mail aan het e-mailadres op deze offerte, per bericht of per brief aan BS4Gardens BV, Ploegstraat 8, 9800 Deinze.

Bijlage C – Vermelding op de factuur

"Betaalbaar op de vervaldag op deze factuur, op rekening BE13 7330 7814 4139 van BS4Gardens BV met vermelding van de gestructureerde mededeling (OGM) op deze factuur. De vervaldag is 14 kalenderdagen na factuurdatum; voor het tweede deel van het materiaal is het de leverdag (artikel 4.1). Op deze factuur zijn de Algemene voorwaarden BS4Gardens (versie 2026-11-13, voorlopig, v7) van toepassing, die je ontving bij de offerte of opdrachtbevestiging en die op https://bs4gardens.github.io/voorwaarden/ staan. Consumenten: bij laattijdige betaling volgt eerst een kosteloze herinnering. Hoe wij met je gegevens omgaan, lees je in artikel 17 van de voorwaarden en op https://bs4gardens.github.io/privacy/."